VĂN PHÒNG UBND TỈNH **TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 107 /TTHC V/v trả lời, hướng dẫn nội dung kiến nghị của địa phương	*Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 10 năm 2025*

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2486/UBND-KTTH ngày 15 tháng 9 năm 2025 về việc triển khai thực hiện các Thông báo số 21-TB/VPTU và số 22-TB/VPTU ngày 09 tháng 9 năm 2025; qua nghiên cứu ý kiến đề xuất của Đảng ủy xã Trà Bồng: *"Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, kiến nghị Chính phủ điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công theo hướng* ***cho phép công chức tại Trung tâm trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả*** *cho tổ chức, cá nhân nhằm tạo thuận lợi cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ, giảm tải cho các phòng chuyên môn"*, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh xin được trả lời, hướng dẫn như sau:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhận thấy địa phương kiến nghị 02 nội dung đó là: *(1) Kiến nghị cho phép công chức thuộc biên chế Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã* ***được trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả*** *cho tổ chức, cá nhân; (2) Kiến nghị giao công chức thuộc biên chế Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã* ***được trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính*** *(trao thẩm quyền được ký, cấp giấy tờ cho công dân, tổ chức)*.

1. Về kiến nghị cho phép công chức thuộc biên chế của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã được trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Căn cứ theo quy định tại khoản 8 Điều 12 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia *(Nghị định số 118/2025/NĐ-CP)* và khoản 2 Điều 9 Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm có thẩm quyền cử công chức thuộc biên chế của Trung tâm để **hỗ trợ** việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), bao gồm tiếp nhận hồ sơ, số hóa, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, luân chuyển, thu phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác, trả kết quả giải quyết TTHC trong trường hợp hồ sơ biến động tăng, giảm đột xuất, đẩy nhanh việc xử lý hồ sơ đầu vào, đầu ra hoặc một số lý do khác… nhưng ở vai trò hỗ trợ, chứ **không thay thế hoàn toàn nhiệm vụ** của các

phòng chuyên môn, cơ quan ngành dọc.

Đồng thời, hiện nay theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 03/2025/TT-VPCP, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã có 05 nhóm nhiệm vụ, với 22 đầu việc phải triển khai thực hiện, trong đó nhiều công việc phức tạp, đòi hỏi chuyên sâu. Vì vậy, Ủy ban nhân dân cấp xã cần lưu ý chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã thực hiện đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao; việc phân công công chức thuộc biên chế của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hỗ trợ tiếp nhận hồ hồ sơ, số hóa, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, luân chuyển, thu phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác, trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức cần cân nhắc cho phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tiễn tại địa phương về công việc phát sinh và biên chế được giao, nếu trong trường hợp chưa đảm bảo cho công việc, Ủy ban nhân cấp xã có thẩm quyền xem xét, quyết định việc ký kết hợp đồng lao động theo Nghị định số 173/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức để thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 03/2025/TT-VPCP và hướng dẫn tại Công văn số 2926/UBND-TTHC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

2. Về kiến nghị cho phép công chức thuộc biên chế của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã được trực tiếp giải quyết TTHC *(trao thẩm quyền được ký, cấp giấy tờ cho công dân, tổ chức)*

Theo quy định pháp luật hiện hành và các quyết định công bố danh mục TTHC, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trách nhiệm giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; **Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã chưa được giao thẩm quyền giải quyết TTHC** (*được quyền ký, cấp các loại giấy tờ cho công dân, tổ chức*).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh xin thông tin thêm, đối với việc giải quyết một số TTHC trong lĩnh vực chứng thực, hiện nay Hội đồng nhân dân tỉnh chưa ban hành nghị quyết để quy định chi tiết phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền cho công chức chuyên môn cấp xã để trực tiếp ký giải quyết hồ sơ chứng thực (*theo quy định khoản 8 Điều 14 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương: Công chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn và được giao ký thừa ủy quyền thì được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền cho công chức*). Đồng thời, hiện nay Bộ Tư pháp đang tham mưu Chính phủ xây dựng dự thảo

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP[1] theo hướng sẽ giao thẩm quyền cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã trong việc giải quyết một một số TTHC như cấp bản sao, ký chứng thực. Vì vậy, trong khi chờ có quy định cụ thể về giao thẩm quyền, công chức thuộc biên chế của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã **không có thẩm quyền giải quyết hồ sơ TTHC, việc giải quyết TTHC phải đảm bảo theo đúng quy định hiện hành**.

Kính gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP (b/c), PNC;
- UBND các xã, phường, đặc khu (để biết);
- TT PVHCC tỉnh: PGĐ, CCVC;
- Lưu: TTHC(nththu).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG U.B.N.D TỈNH QUẢNG NGÃI

Nguyễn Thanh Hoài

[1] Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch